

0032332-76.2017.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Eduardo D'Elia Salvatori

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... sem saber que seria produto de roubo, e uma acusação de roubo, sendo que também foi apreendido quando menor, sob acusação de ter praticado ato infracional análogo a roubo de motocicleta. Contou que a ex-namorada se chamava Ana Júlia e o amigo se chamava Claiton Batista, dizendo que não tem mais contato com Claiton e que resolveu não trazer Ana Júlia para depor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0032332-76.2017.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0032332-76.2017.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON SIQUEIRA DE ABREU

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo D'Elia Salvatori

Vistos.

WASHINGTON SIQUEIRA DE ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 29, todos do Código Penal, porque, no dia 08 de agosto de 2017, por volta das 20h45, na Rua Jardinópolis, 65, Santo Antonio, Osasco/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo, o qual reduziu à impossibilidade de resistência das vítimas, subtraiu, para si e para outrem, o veículo Fiat/Palio Attractive, placas FRL 0054/Osasco-São Paulo; 01 (um) jogo de vídeo game Playstation; 01 (um) jogo de vídeo game Ex Box 360; 01 (uma) televisão de 48 polegadas, marca "Samsung"; 02 (dois) notebooks, marca "Dell"; 01 (um) netbook, marca "Asus"; 02 (duas) joias; 01 (uma) espingarda de pressão 5.5; 01 (uma) pistola arsoft; 01 (um) celular, marca "Lenovo" e 01 (um) celular, marca "Samsung Galaxy S6", pertencentes às vítimas protegidas.

A denúncia foi recebida no dia 1º de fevereiro de 2018 (fl. 38).

Resposta à acusação à fl. 44.

Decisão de fl. 60, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução virtual.

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, que depuseram na forma "reservada", e interrogado o réu, tudo por meio audiovisual (fls. 118-119).

O Ministério Público, em seus memoriais, pugnou pela procedência da ação penal e consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia, com reconhecimento das causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de dois ou mais agentes. Requereu, ainda, seja a pena base fixada acima do mínimo legal, e aplicada na segunda fase a atenuante do art. 96, I, do CP, bem como, na terceira fase da dosimetria penal, incidam as causas de aumento prevista no artigo 157, § 2º, incisos I (atual parágrafo 2º-A, inciso I) e II, do Código Penal. Ao cabo, requereu a fixação do regime fechado para cumprimento da pena corporal (fls. 121-130). A Defesa, por seu turno, também em sede de memoriais, requereu a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado em solo policial, porque desatendido o regramento legal. No tema de fundo, sustentou inexistirem nos autos qualquer outro elemento de prova senão que o reconhecimento das vítimas, destacando que com o acusado não foi encontrado qualquer dos bens subtraídos, tampouco apreendida a mencionada arma de fogo, motivo pelo qual deve haver a absolvição (fls. 134-136).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Há preliminar, ora enfrentada.

Nulidade do reconhecimento pessoal em sede investigativa. De proêmio, afasto a preliminar invocada pela Defesa. Com efeito, não há nulidade nos reconhecimentos pessoais realizados inquisitorialmente (fls. 16 e 17). É certo que a literalidade do art. 226 do CPP prevê o reconhecimento de pessoas com a seguinte disciplina:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

Não obstante o formalismo, há de se ressaltar que o reconhecimento pessoal tem por finalidade a comprovação da identificação da pessoa que está de qualquer maneira envolvida com os fatos apurados no inquérito, tendo sido, no caso vertente, realizado pouco tempo após os fatos (roubo ocorrido em 08/08/2017 e reconhecimento realizado em 28/09/2017). Note-se que se cuidavam de fatos graves, daqueles que muito marcam qualquer pessoa, de modo que não se pode mostrar como de grande monta tal lapso temporal, a tornar inviável que as vítimas reconhecessem um de seus roubadores, não havendo assim motivo para serem desconsiderados os reconhecimentos. No mais, associados os reconhecimentos em solo policial a elementos probatórios colhidos em juízo, eles se mostram perfeitamente aceitáveis enquanto substratos de prova, não sendo nulos por si sós.

Em outros dizeres, a suposta ausência de observância do quanto descrito no art. 226 do CPP em delegacia para realização dos reconhecimentos não invalida os atos. Com efeito, diversos julgados do TJSP reconhecem que o art. 226 do CPP possui apenas recomendações legais para o ato de reconhecimento, que, se não observados, não invalidam a prova, desde que se convença que a vítima de fato teve condições de reconhecer, sem sombra de dúvidas, o criminoso. Nesse sentido:

“APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Preliminar Nulidade do reconhecimento extrajudicial Inocorrência Art. 226, do CPP - Mera recomendação legal Reconhecimento que, outrossim, foi confirmado em Juízo, em face do acusado presente Preliminar rejeitada - Mérito - Materialidade e autorias delitivas nitidamente demonstradas -

Reconhecimento e palavras da vítima Validade Acusado Douglas que, perante a autoridade judicial, confessou a subtração, imputando a infração também ao corréu - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública e se encontram corroborados pelo restante da moldura probatória Causas de aumento que restaram suficientemente comprovadas Majorante do emprego de arma de fogo que dispensa a apreensão e perícia do instrumento bélico utilizado - Acréscimos decorrentes das causas de aumento de pena que foram amplamente fundamentados no decísum Penas e regime que não comportam alteração Recursos desprovidos." (TJSP, Apelação nº 1501224-26.2019.8.26.0197, Rel. Des. EDISON BRANDÃO, j. 06/10/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DENULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes. 2. O Tribunal estadual consignou que o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos; entender de forma diversa, tal como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no AREsp 1054280/PE, STJ 6ª T, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 06/06/2017) (g.n.) E, mesmo que não se desse ao ato de reconhecimento realizado em delegacia a caracterização como o meio de prova previsto no art. 226 do CPP, seria possível considerá-la como elemento de prova para formação de convicção do Juízo. Por tais motivos, rechaço a preliminar. Rejeitada tal tese e não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito.

A condenação penal depende da conjunção de dois elementos, quais sejam: prova da existência do crime e da imputação de sua autoria.

A existência delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4-8), pelos reconhecimentos havidos em solo policial e em juízo, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No que concerne à autoria, o exame da prova oral produzida em juízo, alicerçado no reconhecimento pessoal pelas vítimas, tanto em fase investigativa (fls. 16-17) quanto em sede processual, redundará em sua comprovação, conforme se demonstrará, sendo atribuível ao réu.

Em suas declarações, consignou a VÍTIMA RESERVADA 12 que sua esposa estava retornando do trabalho, entre 19h e 20h, e ele já estava em casa, na sala. Disse que três pessoas chegaram, uma entrou armada e outras duas ficaram segurando o portão, sendo que a pessoa que entrou era o réu Washington, que ficou apontando a arma para a cabeça da sua esposa e pedindo para ela abrir o portão para os demais entrarem. Narrou que pediu para os roubadores terem calma, avisou que tinha uma cachorra e o réu apontou a arma para ele até segurar o animal, quando os três entraram e o colocaram trancado no banheiro, começando a recolher as coisas de casa e a colocar dentro do carro. Pontuou que avisou que a sua esposa, a outra vítima, estava grávida e depois eles o tiraram do banheiro e o deixaram na cozinha, juntamente com a esposa. Afirmou que o roubo durou por volta de uma hora ou uma hora e meia e os roubadores se revezavam segurando a arma, sendo que dentro de casa ficaram três roubadores e havia só uma arma, que eles revezavam entre si, mas não tem certeza. Asseverou que, assim como sua esposa, chegou a ser amarrado, com fio de energia, quando os roubadores estavam indo embora. Verbalizou que trabalha com

informática e assim tinha vários eletrônicos que foram roubados, juntamente com o veículo, sendo que apenas o veículo foi recuperado. Esclareceu que, na delegacia, reconheceu o réu pessoalmente, pois o Policial ligou para ele ir fazer o reconhecimento e a pessoa que foi reconhecida estava presente fisicamente no dia, sendo que, no momento do ato, havia quatro pessoas no total. Contou que não foram agredidos fisicamente. Frisou não se recordar quantos dias se passaram desde o roubo até o reconhecimento, acreditando que se passaram duas ou três semanas. Detalhou que informou aos policiais as características dos roubadores e nenhum policial antes tinha lhe dito nada a respeito disso, acrescentando que o réu, na época, era magro, estava com cabelo curto, sobrancelhas grossas, cor parda ou branca, e tinha uma tatuagem, em local que não se recorda. Disse que, quando efetuou o reconhecimento na delegacia, em um primeiro momento, foi sozinho e reconheceu o réu; a esposa chegou depois e também o reconheceu. Minudenciou que ficou sabendo do nome do réu por um policial. Narrou ter visualizado a arma de fogo e que os roubadores não o agrediram fisicamente, mas ameaçavam, dizendo que se não se comportasse seria morto. Pontuou que, na delegacia, os policiais não informaram como chegaram ao réu e que o policial que o chamou à delegacia mandou primeiramente uma ou duas fotos para ele, e só depois foi à delegacia para o reconhecimento. Afirmou que não fez o reconhecimento com base na fotografia, mas com base no que viu no dia do roubo mesmo. Acrescentou que teve abalo psicológico, tendo que se mudar, porque não mais conseguia morar no mesmo local, em razão do sentimento de insegurança. Realizado reconhecimento pessoal em juízo, durante a audiência virtual de instrução e julgamento, o ofendido identificou corretamente o acusado como autor do crime (pessoa de número 1 na linha de identificação apresentada). Por seu turno, em suas declarações, a VÍTIMA RESERVADA 13 consignou que estava voltando do trabalho, e, quando abriu o portão da garagem, foi abordada por assaltantes, que entraram na casa e renderam seu marido, perpetrando o roubo. Disse que a pessoa que a abordou estava com uma arma, que foi para ela apontada, sendo que assim que viu a pessoa gritou e seu marido saiu, ocasião em que a pessoa anunciou o assalto, pedindo para deixarem que outras duas pessoas adentrassem à casa, de modo que a renderam juntamente com seu esposo. Narrou que ficaram mais de uma hora dentro de sua casa e levaram vários objetos, sendo que eles se revezavam, sempre ficando um deles com a arma de fogo e os outros pegando os equipamentos e colocando em malas de viagens. Pontuou que, ao final da empreitada criminosa, prenderam-na com seu marido (ele amarrado) num quarto no fundo da casa. Afirmou que reconheceu o réu na delegacia e com ele havia mais duas pessoas, sendo que seu marido reconheceu o réu em momento anterior. Asseverou que o rouboador tinha sobrancelhas grossas e se lembra bem de seus olhos, não conseguindo perceber se ele tinha tatuagem. Verbalizou que o réu estava com boné e com um capuz que vem no moletom, sendo que os três estavam "com a cara limpa". Esclareceu que, alguns meses depois do ocorrido, fez o reconhecimento na delegacia. Contou que alguém da investigação mandou uma fotografia para seu esposo e ele compartilhou com ela tal fotografia. Repisou que visualizou uma arma de fogo nas mãos dos roubadores e que eles não praticaram agressão física, mas ameaçavam, dizendo que se não prendessem o animal iriam matar, e que para ficarem quietos, levando as alianças. Detalhou que não ficou sabendo como os policiais chegaram ao réu, asseverando que olhando a foto falou que era a pessoa. Depois, foi intimada para o reconhecer pessoalmente, sendo que assim o fez com base no rosto e na voz da pessoa que estava no dia do assalto. Asseverou que, por alguns meses, ficou um tanto traumatizada, porque a cena de olhar para a pessoa na janela do carro a abalou, de modo que, toda vez que olhava pela janela do carro, revivia a cena, sendo um trauma para a vida toda, mudando sua rotina. Acrescentou que estava no início da gravidez, por volta do terceiro mês, mas ainda não era uma gravidez aparente, mas os roubadores foram alertados, por seu marido, de que ela estava grávida. Afirmou que apenas o veículo foi recuperado e não sabe precisar, no momento, o valor total dos bens subtraídos. Realizado reconhecimento pessoal em juízo, durante a audiência virtual de instrução e julgamento, o ofendido identificou corretamente o acusado como autor do crime (pessoa de número 3 na linha de identificação apresentada). Por ocasião de seu interrogatório, o réu informou que não participou do roubo.

Disse que estava no dia estava com sua namorada na casa de um amigo e pediram uma pizza, sendo que depois levou sua namorada para casa. Afirmou que se lembra desse exato dia porque comprou a pizza "fiado", como não era de seu costume. Asseverou que não sabe como os policiais chegaram em seu nome, apenas tendo ciência de que a vítima o reconheceu. Respondeu que já tinha passagens policiais por receptação de um celular, o qual adquiriu sem saber que seria produto de roubo, e uma acusação de roubo, sendo que também foi apreendido quando menor, sob acusação de ter praticado ato infracional análogo a roubo de motocicleta. Contou que a ex-namorada se chamava Ana Júlia e o amigo se chamava Claiton Batista, dizendo que não tem mais contato com Claiton e que resolveur não trazer Ana Júlia para depor porque ela brigou com sua atual companheira (do interrogando). Esclareceu que em sua última outra passagem policial chegou a ficar preso uma semana, sob acusação de roubo a residência e que a motocicleta, relacionada a uma de suas passagens policiais, foi por ele comprada em um leilão. Afirmou que os policiais não pediram dinheiro para não o colocaram no B.O., mas uma outra anterior advogada teria lhe falado que tal pedido teria sido feito. Afirmou que os policiais já tinham fotografia sua na delegacia e que, quando do reconhecimento na polícia, foi colocado ao lado de duas pessoas bem diferentes fisicamente dele, interrogando, sendo um "gordão" e branco e outro bem mais magro que ele e negro.

Da análise da prova, ressoa cristalino que o réu perpetrou o crime de roubo, notadamente porque firmes, tanto em solo policial quanto em juízo, as vítimas ao afirmarem ser ele um dos três roubadores.

Friso: ambas as vítimas fizeram declarações seguras em suas oitivas, não demonstrando, em nenhum momento, qualquer estado de dúvida quanto aos reconhecimentos, inclusive destacando características físicas marcantes do réu. Pondero, ainda, que a forma de perpetração do delito, no interior de residência, sem realização da prisão em flagrante, naturalmente dificulta a existência de testemunhas, de tal arte que as palavras das vítimas gozam de especial relevância, ainda mais quando hialinas quanto ao reconhecimento do réu. Registro que o ato de reconhecimento pessoal em juízo se deu na presença de outros dois figurantes trazidos pelo próprio causídico da defesa, donde o resultado positivo confere lastro seguro para fins de demonstração da autoria. Aliás, ressalto que a audiência se realizou na forma mista (virtual somente quanto às vítimas protegidas) tão somente para que o reconhecimento pessoal se desse de forma segura, como afirmado na decisão de fls. 83.

Não bastasse, o réu apresentou alegações frágeis a respeito de onde estaria no momento do roubo, apenas dizendo que estava na casa de um amigo, na companhia da ex-namorada. Contudo, não se interessou de que fossem tais pessoas ouvidas em juízo na busca de comprovação de tal tese, que restou isolada nos autos, mesmo tendo sido deferida a oitiva em arrolamento intempestivo (fls. 83-84).

Desta feita, o cotejo probatório produzido nos autos, leva à inexorável conclusão de que foi ele quem praticou o crime, restando inversssímil a alegação de que estaria em outro local no momento dos fatos.

Enfim, o réu praticou o crime de roubo, subtraindo os bens indicados na denúncia, entre eles o veículo Palio, avaliado em R\$ 32.500,00, único bem recuperado (fl. 52).

Passo à análise das causas de aumento de pena.

(I) Art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

A causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, aplica-se ao caso concreto, porque o crime foi praticado antes do advento da Lei 13.645/2018, que agravou, no tema, a reprimenda e, assim, não pode retroagir.

Anoto que a utilização da arma de fogo restou bem caracterizada, à vista dos coesos depoimentos das vítimas, sendo irrelevante o fato de a arma não ter sido apreendida. Ressalto que se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades deles, como o emprego de arma.

Confira-se o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego de

armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas, presente no caso" (Apelação nº 990.09.219942-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Pinheiro Franco - j. 28.01.2010).

No mais, para se evitar questionamentos desnecessários, registro que não se cogita de abolitio criminis no que toca à majorante em testilha, pois em verdade o que ocorreu foi mera continuidade normativo-típica, tendo sido tal conduta apenas realocada topologicamente no Código Penal.

Sobre o tema, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, que aqui interessa:

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Sentença condenatória - (...)

- Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada - A majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde a apreensão do armamento, quando substituída por outros meio de prova - Não há que se falar em inconstitucionalidade, tampouco em abolitio criminis, mas sim em continuidade normativo-típica, eis que a norma penal atacada, in casu, foi revogada pela Lei nº 13.654/18, entretanto, a mesma conduta subsiste, eis que continuou sendo tipificada pelo tipo penal revogador, ainda que realocada topologicamente no Códice (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1586044-91.2019.8.26.0224; Relator (a):

Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022, g.n.)

(II) art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

De igual forma é de rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2º, II, do CP, porque o roubo foi perpetrado, como restou comprovado em sede judicial, nos termos dos depoimentos das vítimas, por três agentes, sendo um deles o réu.

Deveras, um dos roubadores mantinha as vítimas sob a mira da arma de fogo enquanto os dois outros vasculhavam a residência na busca de objetos a serem roubados, por vezes revezando as funções entre eles.

Ademais, ainda que o juízo repute ser hipótese de aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP, não houve descrição na denúncia, de modo que deixo de considerá-la.

Assim, comprovadas a existência e autoria do crime do art. 157, § 2º, incisos I e II, é medida de rigor a deflagração dos mecanismos da responsabilidade penal, com o que passo à etapa da aplicação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento das vítimas), tenho que as circunstâncias e consequências do crime foram de gravidade superior ao alcance do tipo penal, de modo que as valoro negativamente. Com efeito, as vítimas ficaram por tempo superior a uma hora sob ameaças, inclusive de morte. Ademais, ficaram tão abaladas que tiveram de se mudar de residência, a justificar a aplicação da pena base em patamar superior ao piso legal. Em paralelo, deve ser apontado, que, em que pese o patrimônio subtraído ser de ambas as vítimas, fato é que o crime foi perpetrado contra duas pessoas, de tal sorte que se trata de circunstância a ser considerada. Ainda na primeira fase de aplicação da pena, observa-se que a culpabilidade, enquanto juízo de censura, é normal à espécie, não havendo outra circunstância que mereça valoração e o réu não ostenta maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente e os motivos são normais à espécie. Assim, fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do piso legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, conforme se extrai de diversas passagens dos autos (fls. 39, 79, 80, 112-115 e 116-117), devendo ser ressaltado que não se atrela sua comprovação unicamente à certidão de nascimento, servindo para tanto qualquer documento juridicamente hábil (vide Súmula nº 74 do STJ). Ademais, o próprio Ministério Público reconheceu tal fato, tanto que requereu, em seus memoriais, fose aplicada a atenuante em testilha (CP, art. 65, I). Assim, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto), para fixar a pena

intermediária em 4 anos e 2 meses, de reclusão, e 10 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, aplico as causas de aumento especiais dos incisos I e II do art. 157, § 2º do Código Penal, optando pela segunda, por força do art. 68, § único, do Código Penal, a fim de majorar a pena em 1/2 (roubo perpetrado por três agentes em concurso), com o que a reprimenda definitiva é mensurada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Ainda que a pena-base não tenha sido elevada, deve ter-se em mente que restaram reconhecidas duas as causas de aumento e modo que somente uma foi aplicada em decorrência do art. 68, § único, do Código Penal. Respeitado posicionamento diverso, reputo que roubo duplamente majorado, notadamente sendo uma dessas circunstâncias o o concurso de três agentes, leva à imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena corporal. Ademais, o réu adentrou residência e amarrou vítima em fio de energia, subtraindo diversos pertences, inclusive veículo.

Consigno, por oportuno, que não tendo o réu sido preso provisoriamente, sem maiores conjecturas, descabe, aqui, cogitar de aplicação do art. 387, § 2º, CPP, com a redação que lhe deu a lei 12.736/12.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário-mínimo, pois não há dados seguros sobre a situação econômica do réu, presumindo-se que tem parcas condições.

Anoto, também, não ser caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque a pena aplicada supera a quatro anos e o crime foi praticado com grave ameaça a pessoas (CPC, art. 44, I). Descabe, ainda, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, porque, como já salientado, ela é superior a quatro anos (art. 77, caput e § 2º).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR WASHINGTON SIQUEIRA DE ABREU, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da conduta.

No mais, tendo o réu respondido o processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos para a custódia cautelar, permanecerá em liberdade até o trânsito em julgado ou na hipótese de superveniência de decisão específica em sentido contrário.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois não há nos autos elementos para a estimação do prejuízo, o que não afasta que se possa pleitear a reparação no juízo cível, com demonstração de danos.

Intimem-se as vítimas acerca do teor da sentença.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual se o caso.

Transitada em julgado a presente sentença:

a) Expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais;

b) Intime-se o acusado para pagamento dos dias-multa, no prazo de 10 dias;

c) Oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, bem como ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF;

d) Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.I.C.

Osasco, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA